

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. TC-2026-014

Entre los suscritos, CONSTRUCTORA ANDINA S.A.S., identificada con NIT 900.123.456-7, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, y INGENIERIA DEL VALLE LTDA., identificada con NIT 800.987.654-3, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra el presente contrato de obra civil, que se regira por las siguientes clausulas.

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la construccion de la segunda etapa del edificio administrativo del proyecto Torre Central, incluyendo obra gris, acabados interiores y redes hidrosanitarias, de acuerdo con los planos y especificaciones tecnicas entregados por el contratante.

El alcance comprende igualmente el suministro de materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos descritos.

2. DEFINICIONES

Para efectos del presente contrato se entendera por Obra el conjunto de actividades de construccion descritas en el objeto; por Interventoria la persona natural o juridica designada por el contratante para supervisar la ejecucion; y por Acta de Recibo el documento mediante el cual se formaliza la entrega parcial o total de la obra.

Los terminos en mayuscula no definidos expresamente tendran el significado que les asigne la normatividad tecnica colombiana aplicable.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga a ejecutar la obra conforme a los planos, especificaciones y cronograma aprobados, a mantener en el sitio de trabajo personal calificado y a cumplir la normatividad de seguridad y salud en el trabajo vigente.

En caso de retraso imputable al contratista, se aplicara una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato por cada semana de retraso, sin exceder el veinte por ciento (20%) del valor total. La penalidad del cinco por ciento (5%) se aplicara previa notificacion escrita con al menos diez (10) dias habiles de antelacion.

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

El contratante se obliga a entregar oportunamente los disenos, planos y licencias requeridos, a pagar el valor del contrato en la forma pactada y a designar la interventoria dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma.

Asimismo, garantizara el acceso al sitio de la obra y suministrara los puntos de conexion provisional de agua y energia.

5. VALOR Y FORMA DE PAGO

El valor total del presente contrato asciende a la suma de ciento veinte millones de pesos colombianos (COP \$120.000.000), suma que incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones aplicables.

El pago se realizara asi: un anticipo del treinta por ciento (30%) a la firma del acta de inicio, y el saldo mediante actas parciales mensuales segun avance de obra certificado por la interventoria.

6. CONFIDENCIALIDAD

Las partes se obligan a mantener bajo estricta reserva la informacion tecnica, financiera y comercial a la que tengan acceso con ocasion del presente contrato, obligacion que permanecera vigente por cinco (5) anos despues de su terminacion.

La informacion solo podra revelarse por orden de autoridad competente, previa notificacion a la otra parte.

7. RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia derivada del presente contrato se resolvera en primera instancia mediante arreglo directo durante treinta (30) dias; de no lograrse acuerdo, las partes acudiran a un tribunal de arbitramento ante la Camara de Comercio de Bogota.

El laudo arbitral sera definitivo y vinculante para las partes.

8. PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Las partes trataran los datos personales recolectados en ejecucion del contrato conforme a la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, implementando medidas tecnicas y organizativas adecuadas para su proteccion.

Los titulares podran ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos mediante solicitud escrita dirigida al responsable del tratamiento.